

1500371-17.2022.8.26.0551

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... de reconhecimento da insignificância em furtos qualificados, bem assim para réu reincidente, à luz do caso concreto:

"Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

1500371-17.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500371-17.2022.8.26.0551

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREA APARECIDA PEDRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de denúncia em face do acusado ANDREA APARECIDA PEDRO e KEILA GABRIELE DOS SANTOS, já qualificadas, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 155, §§1º e 4º, do Código Penal.

Recebida a denúncia (fl. 164), as rés foram citadas (fls. 174 e 176) e a resposta à acusação foi apresentada (fls. 181/189). Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relatório. DECIDO.

É o caso de absolvição sumária em decorrência da atipicidade do fato.

Com efeito, apura-se uma suposta subtração praticada pelas rés de 200 metros de fios de cobre, avaliadas em R\$300,00, conforme se constata do auto de exibição e apreensão (fl. 51), e do termo de declarações da vítima (fl. 07).

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela possibilidade de reconhecimento da insignificância em furtos qualificados, bem assim para réu reincidente, à luz do caso concreto:

"Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. 0

reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R\$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca-Cola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R\$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância." (HC 181389 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 22-05-2020 PUBLIC 25-05-2020).

E tal posicionamento vem se fortalecendo:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido." (HC 171037 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

E nessa linha de pensamento, há nos autos elementos suficientes para verificação de que o fato narrado evidentemente não constitui crime, conforme ordena o art. 397, III, CPP.

É certo que a incidência de tal benesse deve levar em conta elementos concretos e relacionados à conduta do agente que, pela análise inicial, mostra-se isenta de reprovabilidade eis que, ainda que o réu conte com antecedentes, a res furtiva foi avaliada pela própria vítima em apenas R\$300,00 (fl. 07), tratando-se de 200m de fio de cobre que foram devolvidas à vítima.

Não se olvide que o STF estabeleceu quatro requisitos que devem ser observados, cumulativamente, para aplicação do princípio da insignificância, e são eles: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. Hipótese de paciente condenado pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, não estando configurados, concretamente, os requisitos necessários ao reconhecimento da irrelevância material da conduta. 2. Agravo regimental desprovido." (HC 175945 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020).

In casu, observa-se que a subtração de bens foi ínfima, de pequeno valor, e ainda verifico que houve devolução dos bens à vítima. Com efeito, estando presentes os

requisitos para a aplicação da insignificância, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos moldes da fundamentação, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu ANDREA APARECIDA PEDRO e KEILA GABRIELE DOS SANTOS, com base no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição, expeçam-se os respectivos alvarás de soltura, com urgência.

Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual, expedindo-se a competente certidão. Comunique-se e providencie-se o de praxe. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.

Araras, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA